



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 832/2014/CA1

Paraná, 19 de abril de 2017.

Y VISTOS, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Presidenta; el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Vicepresidente, y el Dr. David Alejandro CHAULET, Juez de Cámara Subrogante, el Expte. N° FPA 832/2014/CA1, caratulado: **"RECURRENTE: COOPERATIVA ARROCERA DE SAN SALVADOR LTDA. SOBRE INFRACCION LEY 22.415"**, provenientes del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, y;

DEL QUE RESULTA:

La Dra. Cintia Graciela Gomez, dijo:

Que llegan estos actuados a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la AFIP-DGA, contra la resolución de fs. 34/42 vta. que hace lugar al recurso interpuesto por la Cooperativa Arrocería de San Salvador Ltda. contra la resolución N° 187/2013(AD COUR) del Sumario Contencioso N° SC15-28/2013/7, absuelve a la misma e impone las costas a la AFIP-DGA. El recurso fue concedido a fs. 48.

En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el por el art. 454 del CPPN, de la que da cuenta el acta de fs. 66 y vta., compareciendo en la oportunidad, el Dr. Marcelo Mardon en representación de la AFIP-DGA y el Dr.

Fecha de firma: 19/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#16600113#176497459#20170420091750163

José Luis Espinoza en representación del Sr. Rubén Horacio Gerffau, Gerente de la Cooperativa Arrocería de San Salvador Ltda.; quedando las presentes en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- Que a fin de dar tratamiento a las presentes, se recuerda que la causa se inició con la demanda contenciosa -art. 1132 apartado 1 inc. b) del CA- interpuesta por el Sr. gerente de la Cooperativa Arrocería de San Salvador Ltda. con patrocinio letrado, contra la Resolución N° 187/2013 (AD COUR) que condenó a la firma al pago de una multa de 35 mil pesos por la infracción al art. 954, ap. 1, inc. c) del Código Aduanero.

Que las actuaciones administrativas se originaron a raíz del pedido de informes efectuado el 28/02/2013 por el Administrador de la Aduana de Concepción del Uruguay a la Cooperativa atento los presuntos incumplimientos de ingreso de divisas para ciertos permisos de embarque, lo cual fue informado por aquella conforme surge de constancias de fs. 4/42 del Sumario.

Que ello dio lugar al informe de Sección "O" N° 37/2013 en el cual el Jefe de Sección indicó que de la documentación aportada, pudo constatarse que en relación al Permiso de Embarque (PE) N°





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 832/2014/CA1

1101EC01001624A que la firma habría exportado por una valor CPT de U\$S 53.010,00 según PE y Factura comercial N° 0008-00000104, pero que según informa se ingresaron divisas el 14/12/2011 por un valor U\$S 44.460,00, presentando copia de nota de crédito N° 0008-00000029 por el monto de U\$S 8.550,00 correctiva de la factura original argumentando un error en el valor FOB. Asimismo, se asentó en dicho informe que la destinación de exportación se encuentra en estado CANCELADA y no se ha presentado solicitud de rectificación para corregir el error, y en la base E-Fisco se comprobó que no se encuentran cargadas ni factura comercial ni la nota de crédito ni consta en el SIM ingreso de divisas.

Que con dicho marco la AFIP-DGA resolvió instruir sumario por advertir *prima facie* que la situación encuadra en el art. 954 inc. c) del CA. Se presentó la firma, acercó documentación consistente en el contrato, factura proforma, factura de exportación, permiso de embarque, aviso de orden de pago, entre otras, indicando que la nota de crédito fue confeccionada para corregir el error al momento de elaborar la documental relativa a la exportación, señalando que *"La documental aduanera no pudo ser rectificadora dado que el error fue detectado con posterioridad a la documentación, carga e incluso*

Fecha de firma: 19/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#16600113#176497459#20170420091750163

cumplido"-cfr. fs. 51 y vta. y ss. del Sumario Contencioso-.

Que en el informe Sección "0" N° 64/2013 se explicó en qué consiste el error, se analizó la documentación y dictaminó que "los hechos descriptos configuran una declaración inexacta por parte del declarante, que de pasar inadvertida hubiere podido producir un ingreso de divisas distinto del que efectivamente correspondiere... Se aconseja evaluar la correspondencia de encuadrar la situación dentro de las previsiones del art. 954 inc. c) del CA, destacando que no existe perjuicio fiscal ya que la mercadería tiene precio oficial sobre el cual paga tributos. La diferencia entre el valor documentado y el correspondiente es de U\$S 8.550,00 en menos"-cfrse. fs. 83 del SC-.

Que en el mismo sentido se emitió el dictamen de fecha 20/11/2013 en los términos del art. 1040 CA, que estima configurada la infracción y solicita se condene a la firma, lo que es acogido en la Resolución N° 187/2013 (AD COUR), imponiendo una multa conforme el mínimo legal.

Que el magistrado a quo, entendió que correspondía revocar la resolución administrativa y absolver a la firma. Contra dicha decisión se alzó la AFIP-DGA apelante.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 832/2014/CA1

II- Que el aquí recurrente se agravia por entender que el magistrado para resolver deja de lado las previsiones del art. 322 y ss. del CA, confundiendo la rectificación de una factura comercial con una rectificación del Permiso de embarque, estimando que el fallo debe ser revocado pues la infracción se encuentra constatada.

Que por otra parte, el letrado de la firma plantea como cuestión previa, la falta de legitimación de la AFIP-DGA para accionar, remitiendo a la Instrucción General 5/2016.

III- Que como previo y atento el planteo efectuado por el apoderado de la firma, del análisis de los fundamentos propuestos corresponde que el mismo sea rechazado. Ello por cuanto, la Instrucción General 2/12 dispuso que correspondía imputar por el art. 954 apartado 1, inc. c) del CA a los exportadores que no acrediten el ingreso de divisas correspondientes a sus operaciones de comercio exterior, y dicha normativa fue derogada por Instrucción General 5/16, en razón de la vasta jurisprudencia que entendió que la materia sobre la que versaba resultaba propia de la competencia asignada por el ordenamiento jurídico al BCRA.

Que cuanto se discute en el presente caso, dista de caer bajo la órbita al cual refieren ambas

Fecha de firma: 19/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#16600113#176497459#20170420091750163

Instrucciones Generales, ello pues lo que se pretende reprochar en el caso al exportador es la inexactitud en la declaración aduanera, que hubiere podido producir un ingreso de divisas distinto del que efectivamente correspondiere, y no la falta de ingreso de aquellas.

Que por lo expuesto, la AFIP-DGA se encuentra -en el caso- plenamente legitimada para perseguir la sanción aplicada en sede administrativa.

IV- Que en cuanto al fondo de la cuestión debatida, se advierte que asiste razón a la postulación del representante de la AFIP DGA.

Ello pues de la lectura del fallo atacado, se advierte un yerro en el recorrido lógico seguido por el Magistrado, el cual invocó para resolver apartados normativos que no se vinculan con el caso, tales como el art. 224 del CA que se ubica bajo el acápite "Destinaciones de importación", y en este devenir, otorgando valor rectificante a los fines aduaneros a la nota de crédito adjuntada por la firma.

Que en el caso, de la compulsa de la totalidad de la documentación que obra en el Sumario Contencioso que corre por cuerda, es posible advertir que la firma exportadora al confeccionar el





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 832/2014/CA1

PE 11015EC01001624A en fecha **30/09/2011** insertó en el campo FOB TOTAL Y UNITARIO DE DIVISAS un valor CPT de U\$S 53.010,00 (FOB=u\$S 44.460,00 y flete =U\$S 8.550,00), cuando según informara después del requerimiento de la AFIP-DGA y según documentación aportada en fecha **29/04/2013**, habría correspondido declarar un valor CPT de U\$S 44.460 (FOB=U\$S 35.910,00 y flete =U\$S 8.550,00), provocando una obligación de ingreso de divisas distinta a la correspondiente de acuerdo a la venta efectuada.

Que si bien la firma acercó -a requerimiento de la autoridad aduanera- la documentación consistente en la nota de crédito emitida a fin de subsanar el error en la factura comercial, no siguió los canales que habilita el art. 322 y ss. del CA para obtener y tramitar la rectificación o modificación de la declaración Aduanera -P.E.-.

Que si bien el principio general es que la declaración contenida en la solicitud de destinación de exportación es inalterable una vez registrada, el Código admite excepciones, tales como las reguladas para el caso, en los arts. 321, 322 y ss. del CA.

Que el Código Aduanero exige para rectificar un acto aduanero que, salvo excepciones de ley, la misma deba ser solicitada a la autoridad

Fecha de firma: 19/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#16600113#176497459#20170420091750163

aduanera antes que el Servicio Aduanero dé a conocer que la declaración debe someterse al control documental o verificación física.

En este sentido, es dable recordar la letra del art. 954 apartado 1, inc. c) del CA, en el cual la autoridad aduanera basa la sanción, el cual se encuadra bajo el apartado Capítulo Séptimo "Declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas"; disponiendo que *"El que para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: ... c) El ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere..."*, abarcando como consecuencia de la declaración inexacta, tanto diferencias en mas o en menos respecto de lo que debía ingresar o egresar.

Dicho artículo *"delimita el tipo infraccional, según que la consecuencia de la declaración inexacta fuere un perjuicio fiscal, una transgresión a la importación o a la exportación o en ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 832/2014/CA1

efectivamente correspondiere. Así, si la declaración incorrecta no es idónea para provocar alguno de estos efectos no es punible en sí misma" (Alsina, Mario A; Barreira, Enrique C.; et. Al.; Código Aduanero Comentado; 1ª ed., Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2011, Vol. III, pág. 382).

Que en el caso, la declaración inexacta con las consecuencias descriptas se encuentra comprobada, encuadrando desde su aspecto objetivo en la figura infraccional aplicada y, siendo que formalmente no existió presentación del exportador y/o solicitud de rectificación en los términos de ley, ello amerita a tener por configurado el aspecto subjetivo de aquella, por cuanto ha mediado una clara inobservancia a los deberes de cuidado que la ley pone a su cargo, que se resume en la veracidad de cuanto se declara ante la Aduana.

Que en base a todo lo expuesto entiendo que la conducta que diera lugar a la infracción constatada por la autoridad aduanera se encuentra configurada, siendo fundamentalmente que el bien jurídico tutelado es la veracidad y exactitud de las declaraciones que son objeto de las operaciones aduaneras, lo que permite al servicio aduanero ejercer su facultad de control.

Fecha de firma: 19/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#16600113#176497459#20170420091750163

Por lo expuesto, estimo que debe hacerse lugar al recurso interpuesto por el representante de la AFIP-DGA, revocarse el resolutorio apelado y mantener la Resolución N° 187/2013 en cuanto impone a la firma una multa por la infracción al art. 954, apartado 1, inc. c) del CA.

El **Dr. Daniel Edgardo Alonso**, dijo: que adhiere al voto de la Dra. Gomez.

El **Dr. David Alejandro Chaulet**, dijo: Que adhiere en lo sustancial al voto de la Dra. Gomez, estimando prudente remitir a las pautas sentadas por la doctrina del Alto Tribunal en la causa "Esso Petrolera Argentina SRL (TF 29191-A) c/ DGA" del 28/05/2017, por guardar vinculación con cuanto se discute en autos.

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

I- Rechazar el planteo de falta de legitimación de la AFIP-DGA, interesado por el letrado patrocinante de la firma, por los fundamentos expuestos en los Considerandos.

II- Hacer lugar al recurso interpuesto por el representante de la AFIP-DGA y, en consecuencia, revocar el resolutorio apelado, debiendo rechazarse la demanda contenciosa y mantener la Resolución N° 187/2013 (AD COUR) en cuanto impone a la firma





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 832/2014/CA1

Cooperativa Arrocería de San Salvador Ltda. una multa por la infracción al art. 954, apartado 1, inc. c) del CA, de conformidad a los argumentos vertidos en los considerandos precedentes (art. 455 del CPPN).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

DAVID ALEJANDRO CHAULET

ANTE MI

EVA SENKMAN
SECRETARIA DE CAMARA

Fecha de firma: 19/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#16600113#176497459#20170420091750163